

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3315/2535

นายสุรินทร์ แสงขำ

โจทก์

นายเดิมชัย บุตรศรี

จำเลย

นายเดิมชัย บุตรศรี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นการโต้แย้งปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2597 มาตรา 3 จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีโจทก์ขาดอายุความโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกาศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษารูปคดีต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 165แผ่นที่ 3)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 166 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2597 มาตรา 3 หลังจากที่พระราชบัญญัติดังกล่าว ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 3 โดยมีได้วินิจฉัยว่าการกระทำของ จำเลยยังมีความผิดอยู่ต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย เกี่ยวด้วยความสงบที่ศาลต้องยกขึ้นวินิจฉัยเอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสองจึงให้รับฎีกาของ จำเลยไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการ ต่อไป

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2597 มาตรา 3 หลังจากที่พระราชบัญญัติดังกล่าว ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 3 โดยมีได้วินิจฉัยว่าการกระทำของ จำเลยยังมีความผิดอยู่ต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย เกี่ยวด้วยความสงบที่ศาลต้องยกขึ้นวินิจฉัยเอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสองจึงให้รับฎีกาของ จำเลยไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการ ต่อไป

(อัมพร ทองประยูร-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ